

## HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

(Số: VPL – ...../2019/HĐNT/VP-NT )

Hợp đồng nguyên tắc này được ký kết ngày 07 / 08 / 2019 (“Ngày hiệu lực”), bởi và giữa :

|                                                                        |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>CHI NHÁNH QUẢNG NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL</b>                  | <b>CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ &amp; DU LỊCH 365 TRAVEL</b> |
| <b>Đại diện: Bà ĐỖ THỊ THÁI PHÚC</b>                                   | <b>Đại diện: Bà Hoàng Thị Mai Hương</b>             |
| Chức vụ: Giám Đốc Chi Nhánh                                            | Chức vụ: Giám Đốc Hợp Đồng & Sản Phẩm               |
| Tổ 6, Khối Phước Hải, Phường Cửa Đại, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam | Địa chỉ: Số 7 Ngõ 26 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.  |
| MST: 4200456848-009                                                    | MST:0102126682                                      |
| Tel: 0235 3809888                                                      | Tel: 024 38354899                                   |
| Sau đây gọi tắt là <b>“Bên A”</b> hoặc <b>“Vinpearl”</b> .             | Sau đây gọi tắt là <b>“Bên B”</b> .                 |

Bên A và Bên B sau đây gọi riêng là **“Bên”** và gọi chung là **“Các Bên”**, **“Hai Bên”**.

Các Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng này với các nội dung, điều khoản và điều kiện như sau:

### ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA

Các từ và cụm từ sau đây trong Hợp đồng được hiểu như sau, trừ những trường hợp đặc biệt được quy định khác đi tại Hợp đồng (nếu có):

- 1.1 **“Hợp đồng”**: là Hợp đồng nguyên tắc được ký kết giữa Bên A và Bên B, bao gồm các phụ lục đính kèm.
- 1.2 **“Đại lý”**: là các hộ kinh doanh cá thể/ Công Ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam.
- 1.3 **“TA/OTA”**: là Công ty Du lịch được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam, có phòng kinh doanh Vinpearlland riêng, có chương trình quảng bá thường xuyên, có các chiến lược kinh doanh thu hút Khách hàng.
- 1.4 **“Quy định chung”**: là các quy định mà HDV/Khách hàng cần phải tuân thủ tại Khu dịch vụ Vinpearl Land và có thể được sửa đổi, bổ sung theo quyết định của Vinpearl tại từng thời điểm, được niêm yết tại địa điểm cung cấp Dịch vụ và/hoặc đăng tải trên website tại địa chỉ: <http://vinpearlland.com/>.
- 1.5 **“Giá niêm yết”**: Là đơn giá được áp dụng cho từng loại Dịch vụ được Bên A công bố tại từng thời điểm và thông báo cho Bên B, Khách hàng bằng cách thức phù hợp.

- 1.6 **“Khu dịch vụ Vinpearl Land”**: là các Khu vui chơi giải trí thuộc quyền sở hữu và/hoặc quản lý, vận hành, kinh doanh của Bên A bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Khu vui chơi giải trí Vinpearl Land Nha Trang, Khu vui chơi giải trí Vinpearl Land Phú Quốc, Công viên chăm sóc và bảo tồn động vật Vinpearl Safari Phú Quốc, Vinpearl Land Nam Hội An và các khu vui chơi, giải trí khác được đưa vào hoạt động tại từng thời điểm.
- 1.7 **“Dịch vụ”**: là một/một số hoặc toàn bộ các dịch vụ vui chơi giải trí; thăm quan vườn thú, thủy cung, dịch vụ ẩm thực, dịch vụ vận chuyển...và các dịch vụ khác được Vinpearl cung cấp cho Bên B/ Khách hàng tại Khu dịch vụ Vinpearl Land như mô tả tại Phụ lục .... đính kèm Hợp đồng này tùy vào Xác nhận Dịch vụ.
- 1.8 **“Khách hàng”**: là khách trực tiếp sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả khách đoàn hoặc khách lẻ.
- 1.9 **“Thẻ/Vé”**: là thẻ vật lý sử dụng công nghệ chip, thẻ từ, mã vạch và/hoặc công nghệ khác để ghi nhận Dịch vụ mà Bên A cung cấp tại các Khu dịch vụ Vinpearl Land theo Xác nhận Dịch vụ.
- 1.10 **“Thông tin Thẻ/Vé”**: là các thông tin được tích hợp trong Thẻ/Vé trùng khớp với thông tin ghi nhận trên hệ thống của Bên A bao gồm nhưng không giới hạn: ngày giờ kích hoạt, ngày giờ hết hạn... và được ghi nhận tại Xác nhận Dịch vụ.
- 1.11 **“Yêu cầu Dịch vụ”** hoặc **“Booking”**: là yêu cầu của Bên B về việc đặt Dịch vụ tại các Khu dịch vụ Vinpearl Land theo mẫu đính kèm Hợp đồng này.
- 1.12 **“Xác nhận Dịch vụ”**: là xác nhận của Bên A đối với các Yêu cầu Dịch vụ của Bên B theo mẫu kèm theo Hợp đồng này. Trong trường hợp có nhiều xác nhận cho cùng một Yêu cầu Dịch vụ thì xác nhận sau cùng sẽ có giá trị và thay thế toàn bộ các Xác nhận Dịch vụ trước đó.
- 1.13 **“Giá trị Thanh toán”**: là tổng giá trị Dịch vụ theo yêu cầu của Bên B được Bên A xác nhận sau khi trừ Chiết khấu và các ưu đãi khác mà Bên B được hưởng (nếu có) được quy định tại Xác nhận Dịch vụ.
- 1.14 **“Chính sách [Đại lý/TA/OTA]”**: là tập hợp các quy định, điều kiện, ưu đãi áp dụng cho Bên B khi thực hiện phân phối Thẻ/Vé cho Bên A được quy định kèm theo Hợp đồng này.
- 1.15 **“HDV”**: là hướng dẫn viên du lịch dẫn đoàn khách sử dụng Dịch vụ tại Khu dịch vụ Vinpearl Land.
- 1.16 **“Dịch vụ miễn phí”** hoặc **“FOC”**: là dịch vụ miễn phí dành cho HDV của Bên B đáp ứng các điều kiện quy định tại Hợp đồng này và chính sách cung cấp dịch vụ của Bên A ban hành tại từng thời điểm.
- 1.17 **“Chiết khấu”**: là khoản giảm giá trên Giá niêm yết của Bên A dành cho Bên B khi Bên B đáp ứng đầy đủ các điều kiện để hưởng chiết khấu theo quy định tại Chính sách [Đại lý/TA/OTA].
- 1.18 **“Hạn mức nợ”**: là tổng giá trị thanh toán mà Bên A đồng ý cho Bên B được chậm thanh toán trong một khoảng thời gian nhất định trong thời hạn Hợp đồng này.

## **ĐIỀU 2: NỘI DUNG VÀ THỜI HẠN HỢP ĐỒNG**

### **2.1. Nội dung Hợp đồng**

- a) Theo các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, Bên A đồng ý cung cấp và Bên B đồng ý đặt Dịch vụ cho Khách hàng.
- b) Khi Bên B thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định tại Hợp đồng này và đáp ứng các điều kiện quy định tại Chính sách [Đại lý/TA/OTA] thì sẽ được hưởng các ưu đãi của Chính sách tương ứng và các chương trình ưu đãi khác do Bên A thực hiện tại từng thời điểm.

### **2.2. Thời hạn Hợp đồng**

- a) Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2019.
- b) Hợp đồng có thể được tự động gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 12 tháng nếu một trong Các Bên không gửi thông báo cho Bên còn lại về việc chấm dứt Hợp đồng chậm nhất là 15 ngày trước ngày hết hạn Hợp đồng.

## **ĐIỀU 3: YÊU CẦU DỊCH VỤ**

### **3.1. Đặt Dịch vụ**

- a) Khi có nhu cầu đặt Dịch vụ, Bên B gửi Yêu cầu Dịch vụ tới Phòng kinh doanh tại Khu dịch vụ Vinpearl Land mà Bên B muốn đặt theo quy định tại Chính sách [Đại lý/TA/OTA] chậm nhất 24 giờ trước khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ hoặc một thời hạn khác được Bên A chấp nhận tùy từng trường hợp. Việc đặt Dịch vụ chỉ được coi là hợp lệ nếu thực hiện theo cách thức quy định tại Điểm b dưới đây. Xác nhận Dịch Vụ đối với Yêu cầu Dịch vụ sẽ có giá trị ràng buộc pháp lý đối với Các Bên mà không phải ký thêm bất cứ văn bản nào.
- b) Cách thức gửi Yêu cầu Dịch vụ:
  - (i) Nếu Yêu cầu Dịch vụ của Bên B được thực hiện bằng email thì phải được gửi / nhận từ địa chỉ hòm thư có tên miền là [điền thông tin];
  - (ii) Nếu Yêu cầu Dịch vụ được thực hiện bằng văn bản thì phải được đóng dấu hợp lệ của Bên B và phải được gửi bảo đảm.
  - (iii) Nếu Yêu cầu Dịch Vụ được thực hiện trên hệ thống cổng điện tử của Bên A (như TA Portals) thì Bên B có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, thông tin về hệ thống và thông tin các giao dịch liên quan.
  - (iv) Các Bên có thể trao đổi về Yêu cầu Dịch vụ bằng điện thoại nhưng sau đó phải xác nhận lại thông tin bằng các phương thức nêu trên.
- c) Tùy thuộc vào khả năng cung cấp Dịch vụ của Bên A, trong vòng 24 giờ hoặc một thời hạn hợp lý khác kể từ khi nhận được Yêu cầu Dịch vụ của Bên B, Phòng kinh doanh tại Khu dịch vụ Vinpearl Land sẽ gửi Xác nhận Dịch vụ cho Bên B bằng văn bản/fax/email theo quy trình kiểm soát booking online của Bên A.

### **3.2. Điều chỉnh Dịch vụ:** Quy định tại Chính sách [Đại lý/TA/OTA] kèm theo Hợp đồng này.

### **3.3. Nhận Thẻ/Vé**

- a) Bên B hoặc Khách hàng nhận Thẻ/Vé trong ngày hoặc/và trước khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ theo Xác nhận Dịch vụ tại quầy vé thuộc Khu dịch vụ Vinpearl Land.
- b) Bên B/người của Bên B hoặc Khách hàng khi đến nhận Thẻ/Vé có trách nhiệm xuất trình một trong các giấy tờ bao gồm nhưng không giới hạn bởi: biên lai thu tiền của Bên A, ủy nhiệm chi; giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân, mã Code... để Bên A kiểm tra trên thông tin hệ thống.

**3.4. Thời hạn sử dụng Thẻ/Vé:** Thời hạn sử dụng Thẻ/Vé là thời hạn được quy định trên Thẻ/Vé hoặc theo chính sách công bố của Bên A tại từng thời điểm được quy định tại Chính sách [Đại lý/TA/OTA].

## **ĐIỀU 4: ĐỔI, HOÀN, HỦY, GIA HẠN THẺ/VÉ**

### **4.1. Đổi, Hủy, Hoàn Thẻ/Vé**

- a) Đổi, Hủy Thẻ/Vé: Thẻ/Vé không được Đổi, Hủy trong mọi trường hợp.
- b) Hoàn Thẻ/Vé hết hạn sử dụng: Không áp dụng Hoàn Thẻ/Vé hết hạn sử dụng trong mọi trường hợp.
- c) Hoàn Thẻ/Vé còn hạn sử dụng: theo Chính sách [Đại lý/TA/OTA] kèm theo Hợp đồng này.

### **4.2. Gia hạn Thẻ/Vé**

- a) Gia hạn Thẻ/Vé được quy định theo Chính sách [Đại lý/TA/OTA] kèm theo Hợp đồng này.
- b) Bên A có quyền từ chối gia hạn Thẻ/Vé trong trường hợp xét thấy số lượng Khách hàng do Bên B đăng ký vượt khả năng cung cấp Dịch vụ của Bên A vào thời điểm Bên B yêu cầu.

**4.3** Trong trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng nêu tại Điều 10, Bên A có thể hủy Dịch vụ mà không phải bồi thường sau khi đã thông báo cho Bên B trong thời gian sớm nhất có thể kể từ khi xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, bằng bất cứ phương tiện liên lạc nào có thể để hạn chế mất mát hoặc tổn thất.

## **ĐIỀU 5: QUY ĐỊNH VỀ GIÁ DỊCH VỤ, CHIẾT KHẤU ĐẠI LÝ**

### **5.1. Giá Dịch vụ**

- a) Giá Dịch vụ là Giá niêm yết đối với từng loại Dịch vụ được Bên A công bố tại từng thời điểm, đã bao gồm thuế VAT.
- b) Tại thời điểm ký Hợp đồng, giá Dịch vụ được Bên A quy định theo Chính sách [Đại lý/TA/OTA] kèm theo Hợp đồng này.
- c) Bên B cam kết bán các Thẻ/Vé để sử dụng Dịch vụ theo mức giá Dịch vụ mà Bên A quy định cho Bên B tại từng thời điểm. Bên B cam kết không bán thấp hơn mức giá Bên A niêm yết, trừ trường hợp được Bên A đồng ý bằng văn bản.
- d) Việc Bên B không nghiêm túc tuân thủ các yêu cầu về giá bán Thẻ/Vé sẽ được coi là vi phạm Hợp đồng và phải chịu các chế tài theo quy định tại Hợp đồng này.

## **5.2. Điều chỉnh giá Dịch vụ, thay đổi loại hình Dịch vụ**

- a) Trong thời hạn Hợp đồng này, Bên A có quyền điều chỉnh tăng/giảm giá Dịch vụ, hủy bỏ, bổ sung, thay đổi một hoặc một số các Dịch vụ cung cấp theo chiến lược kinh doanh của Bên A.
- b) Trước mỗi lần điều chỉnh, hủy bỏ, bổ sung, thay đổi Bên A sẽ có thông báo gửi cho Bên B ít nhất 30 ngày trước ngày áp dụng.

## **5.3. Chính sách Chiết khấu**

- a) Chính sách Chiết khấu chỉ được áp dụng khi Bên B đáp ứng đủ số lượng Thẻ/Vé tối thiểu trên mỗi Yêu cầu Dịch vụ theo quy định của Bên A.
- b) Giá trị Chiết khấu sẽ được Bên A ghi nhận tại Xác nhận Dịch vụ căn cứ theo quy định Chính sách [Đại lý/TA/OTA] trên số lượng Thẻ/Vé theo Yêu cầu Dịch vụ đáp ứng thời gian đặt Dịch vụ và thời gian chuyển khoản đặt cọc của Bên B và là căn cứ để Bên B thực hiện thanh toán cho Bên A theo quy định tại Hợp đồng này.

## **ĐIỀU 6: ĐẶT CỌC, THANH TOÁN**

### **6.1. Điều khoản đặt cọc**

Bên B thực hiện việc đặt cọc theo chính sách Đặt cọc được quy định tại Chính sách [Đại lý/TA/OTA] kèm theo Hợp đồng này.

### **6.2. Điều khoản Thanh toán**

- a) Bên B thanh toán cho Bên A Giá trị Thanh toán được ghi nhận tại Xác nhận Dịch vụ theo thời hạn quy định đối với từng Dịch vụ quy định tại Điều 6.3 Hợp đồng này. Bên A xuất hoá đơn GTGT cho Bên B theo đúng giá trị thực nhận thanh toán.
- b) Giá trị Thanh toán được thực hiện bằng Đồng Việt Nam theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên A được quy định tại Xác nhận Dịch vụ.

### **6.3. Thanh toán đối với từng Dịch vụ**

- a) Dịch vụ vui chơi giải trí: Bên B có trách nhiệm thanh toán cho Bên A 100% tổng giá trị Dịch vụ theo Xác nhận Dịch vụ trước khi nhận Thẻ/Vé, ngoại trừ những trường hợp khác được Bên A đồng ý bằng văn bản.
- b) Dịch vụ ẩm thực và các Dịch vụ khác (nếu có): Bên B có trách nhiệm thanh toán cho Bên A 100% tổng giá trị Dịch vụ chậm nhất 24 giờ trước khi sử dụng Dịch vụ, ngoại trừ những trường hợp khác được Bên A đồng ý bằng văn bản.

## **ĐIỀU 7: CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO HDV/ TRƯỞNG ĐOÀN (Nếu có)**

- 7.1 HDV/Trưởng đoàn được hưởng Dịch vụ miễn phí tại Khu dịch vụ Vinpearl Land theo quy định tại Chính sách [Đại lý/TA/OTA] kèm theo Hợp đồng này (nếu có).
- 7.2 HDV/ Trưởng đoàn chỉ được cấp thẻ FOC nếu có thẻ hành nghề hướng dẫn viên du lịch do Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch hoặc Tổng Cục Du lịch Việt Nam cấp và còn giá trị sử dụng. Nhân

viên An ninh sẽ kiểm tra, đối chiếu thông tin thẻ HDV/Trưởng đoàn (hoặc Chứng minh nhân dân được đăng kí trước qua phòng kinh doanh) với tên, số thẻ HDV/Trưởng đoàn (hoặc Chứng minh nhân dân được đăng kí trước qua phòng kinh doanh) trên phiếu Xác nhận Dịch vụ từ bộ phận kinh doanh.

7.3 Bên B/HDV/Trưởng đoàn không được phép trao đổi, mua bán dưới mọi hình thức, sử dụng sai mục đích thẻ FOC dành cho HDV/Trưởng đoàn. Nếu Bên B/HDV/Trưởng đoàn vi phạm quy định này, Bên A được toàn quyền thực hiện các chế tài sau:

- a) Thu hồi 100% số tiền chiết khấu đã áp dụng cho Thẻ/Vé đã xuất hóa đơn cùng với thẻ FOC dành cho HDV/Trưởng đoàn sử dụng sai mục đích; và
- b) Thu phí phạt thẻ FOC tương ứng với 100% Giá niêm yết của Dịch vụ có giá cao nhất tại Khu dịch vụ Vinpearl Land tại thời điểm vi phạm.

## **ĐIỀU 8: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN**

### **8.1 Quyền và nghĩa vụ Bên A**

- a) Thông báo giá Dịch vụ áp dụng cho Bên B, các chính sách/Quy định chung tại các Khu dịch vụ Vinpearl Land theo từng thời điểm và bảo đảm tính chính xác và trung thực các thông tin cung cấp cho Bên B.
- b) Yêu cầu Bên B thanh toán tiền Dịch vụ đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hợp đồng này.
- c) Có quyền quy định mới/bổ sung về các hành vi vi phạm và đưa ra các chế tài phạt vi phạm tương ứng với các hành vi vi phạm và yêu cầu Bên B phải thực hiện nghiêm túc các quy định của Bên A trong thời hạn của Hợp đồng này.
- d) Có quyền thực hiện quyền sửa đổi, bổ sung các chính sách tại các Điều 4, Điều 5, Điều 7 và các văn bản kèm theo của Hợp đồng này với điều kiện phải thông báo cho Bên B 10 ngày trước khi áp dụng. Nếu không đồng ý với các sửa đổi, bổ sung của Bên A, Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng bằng cách gửi văn bản cho Bên A trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A. Trường hợp Bên B không có ý kiến phản hồi trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A coi như Bên B đã đồng ý với các sửa đổi, bổ sung của Bên A.
- e) Có trách nhiệm giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại của Bên B và Khách hàng liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ tại Khu dịch vụ Vinpearl Land. Bên B có thể liên hệ trực tiếp với cán bộ kinh doanh đã thực hiện Booking trực tiếp cho Bên B hoặc liên hệ với bộ phận chăm sóc Khách hàng tại Khu dịch vụ Vinpearl Land theo số hotline Vinpearl Land quy định tại Chính sách [Đại lý/TA/OTA] kèm theo Hợp đồng này.
- f) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

## 8.2 Quyền và nghĩa vụ Bên B

- a) Đảm bảo đầy đủ các điều kiện và năng lực pháp lý để thực hiện Hợp đồng này.
- b) Cung cấp cho Bên A bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và/hoặc giấy phép tương đương có hoạt động ngành nghề đại lý du lịch (bản mới nhất) theo quy định pháp luật Việt Nam. Trường hợp Bên B là pháp nhân nước ngoài, Bên B cam kết và đảm bảo đủ điều kiện và được phép hoạt động ngành nghề đại lý du lịch theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- c) Chỉ được bán Thẻ/Vé để sử dụng Dịch vụ cho khách hàng ngoài khu vực quản lý của Bên A và theo quy định tại Hợp đồng này; hướng dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu cho Khách hàng về các Dịch vụ, giá Dịch vụ, các quy định/nội quy của Khu dịch vụ Vinpearl Land và các quy định có liên quan của Pháp luật Việt Nam khi sử dụng Dịch vụ tại các Khu dịch vụ Vinpearl Land.
- d) Bên B và người của Bên B phải tuân thủ các quy định của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác về việc thực hiện văn minh du lịch, không có các hành vi chèo kéo khách du lịch trong phạm vi Khu dịch vụ Vinpearl Land hoặc các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác.
- e) Bên B có nghĩa vụ thực hiện, thông báo và giám sát người của Bên B/Khách hàng tuân thủ đúng và đầy đủ các nghĩa vụ trong Hợp đồng và quy định của Bên A tại Khu dịch vụ Vinpearl Land. Trường hợp Bên B hoặc người của Bên B vi phạm, Bên B phải chịu mức phạt theo quy định của Khu dịch vụ Vinpearl Land và quy định định tại Điều 11 Hợp đồng này.
- f) Trường hợp nhân viên hoặc Khách hàng của Bên B gây thiệt hại cho Bên A hoặc bên thứ ba có liên quan thì Bên B có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra cho Bên A hoặc bên thứ ba đó. Bên B cam kết và bảo đảm rằng, Bên A /khách hàng/nhân sự của Bên A sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào từ Khách hàng của Bên B hoặc Bên B.
- g) Quảng bá, giới thiệu và đưa thông tin các Dịch vụ của Bên A trên brochure, website của Bên B cho khách hàng và đối tác trong các chương trình Tour do Bên B tổ chức với hình ảnh đăng tải và nội dung thông tin do Bên A cung cấp. Bên B được thiết kế nội dung quảng bá, giới thiệu cho phù hợp nhưng phải được Bên A phê duyệt trước khi thực hiện. Trường hợp Bên B vi phạm quy định này, thì kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A, Bên B phải gỡ bỏ các nội dung đã đăng, thu hồi, hủy bỏ các ấn phẩm đã phát hành và bồi thường thiệt hại cho Bên A (nếu có).
- h) Bên B không được nhân danh, đại diện Bên A để giao dịch, phát ngôn những vấn đề liên quan đến Bên A và/hoặc Dịch vụ của Bên A khi chưa được Bên A đồng ý bằng văn bản.

Không được sử dụng hình ảnh, thương hiệu của Bên A vào mục đích khác ngoài các mục đích được quy định tại Hợp đồng này.

- i) Phối hợp và chia sẻ các thông tin kinh doanh để đẩy mạnh việc hợp tác giữa Các Bên.
- j) Bên B có nghĩa vụ bảo mật các thông tin tại Hợp đồng này và cam kết không cung cấp các thông tin trong Hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào khác trong thời gian Hợp đồng có hiệu lực.
- k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Hợp đồng này.

## **ĐIỀU 9: THÔNG TIN THÔNG BÁO**

**9.1 Thông tin, thông báo:** Thông tin, thông báo được Các Bên gửi cho nhau bằng văn bản/fax/email theo địa chỉ được ghi nhận tại Hợp đồng này. Trong trường hợp một trong Các Bên có thay đổi thông tin liên lạc nói trên, Các Bên phải gửi thông báo bằng văn bản/fax/email cho Bên còn lại trước 03 ngày. Thông báo, thông tin gửi được xem là bên kia đã nhận được:

- a) Vào ngày chuyển fax/email căn cứ theo báo cáo chuyển fax/email không bị lỗi từ máy fax/email của Bên gửi nếu gửi bằng fax/email.
- b) Vào ngày thứ 02 kể từ ngày gửi nếu được gửi bằng thư bảo đảm không có biên nhận trừ trường hợp được chứng minh khác.
- c) Vào ngày giao có biên nhận nếu được giao trực tiếp bằng thư chuyển phát nhanh.

## **9.2 Đầu mối thông tin Bên B**

- a) Bên B cung cấp Danh sách nhân viên điều hành/nhân viên kinh doanh/HDV có trách nhiệm đặt Dịch vụ tại Khu dịch vụ Vinpearl Land cho Bên A theo mẫu Danh sách thông tin Bên B theo mẫu đính kèm Hợp đồng này.
- b) Trong thời hạn của Hợp đồng này, nếu Danh sách này có bất kỳ sự điều chỉnh, thay đổi nào thì Bên B phải gửi thông báo cho Bên A bằng văn bản trước 05 ngày kể từ thời điểm áp dụng điều chỉnh.

## **ĐIỀU 10: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG**

**10.1** Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, những sự kiện sau được coi là sự kiện bất khả kháng (“**Sự Kiện Bất Khả Kháng**”) bao gồm nhưng không giới hạn bởi: bão lụt, động đất, chiến tranh, hỏa hoạn, sự thay đổi của chính sách, pháp luật của nhà nước hoặc các sự kiện khách quan khác và với điều kiện:

- a) Sự kiện đó hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý hoặc không do lỗi hoặc sơ suất của bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng, mặc dù bên đó đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép để đề phòng, khắc phục hoặc giảm bớt thiệt hại, gây ra việc chậm trễ hoặc gián đoạn, đình trệ việc thực hiện nghĩa vụ trong Hợp đồng.
- b) Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng phải thông báo văn bản cho bên kia, trong đó nêu chi tiết về Sự

Kiện Bất Khả Kháng, các biện pháp đã tiến hành để đề phòng, khắc phục thiệt hại, dự kiến kế hoạch khắc phục và biện pháp giải quyết.

- c) Khi xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, Bên A sẽ thông báo cho Bên B trong thời gian sớm nhất có thể bằng bất cứ phương tiện liên lạc như fax/email hoặc điện thoại, và Bên A có quyền không cung cấp Dịch vụ mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho Bên B hoặc khách hàng.

10.2 Trừ khi có ý kiến khác của Bên A bằng văn bản, Bên B vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tiến hành mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị Sự Kiện Bất Khả Kháng gây trở ngại.

10.3 Các Bên đồng ý rằng mọi trường hợp khó khăn về tài chính dẫn đến việc Bên B không thanh toán hoặc thanh toán không đầy Giá trị Dịch vụ nêu tại Hợp đồng này sẽ không được coi là Sự Kiện Bất Khả Kháng.

10.4 Trong trường hợp Sự Kiện Bất Khả Kháng kéo dài quá 30 ngày thì một trong Các Bên có thể đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không bị coi là vi phạm bằng một thông báo gửi cho Bên còn lại chậm nhất 10 ngày trước ngày dự định chấm dứt Hợp đồng.

## **ĐIỀU 11: PHẠT VI PHẠM VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG**

### **11.1 Phạt vi phạm Hợp đồng**

Các Bên thống nhất, Bên vi phạm nghĩa vụ trong Hợp đồng sẽ chịu khoản phạt tương đương 8% Giá trị Dịch vụ của Xác nhận Dịch vụ bị vi phạm và có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh cho Bên Bị vi phạm.

### **11.2 Chấm dứt Hợp đồng**

Hợp đồng này chấm dứt hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

- a) Hết thời hạn Hợp đồng và không được gia hạn theo quy định tại Điều 2.2 của Hợp đồng.
- b) Một trong các Bên chấm dứt hoạt động, bị thu hồi giấy phép hoạt động, giải thể hoặc phá sản.
- c) Chấm dứt Hợp đồng do Bên B vi phạm nội quy, quy định của Bên A hoặc các nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng này mà không khắc phục, hoặc khắc phục không đầy đủ, đúng hạn theo yêu cầu của Bên A trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A hoặc thời hạn khác quy định trong thông báo của Bên A. Trong trường hợp này, Bên A có quyền chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức, yêu cầu Bên B thanh toán toàn bộ các nghĩa vụ tài chính mà Bên B còn nợ Bên A; đồng thời Bên B chịu khoản phạt tương đương 08% tổng giá trị Dịch vụ bình quân phát sinh trong 06 tháng liền kề trước thời điểm vi phạm.
- d) Chấm dứt Hợp đồng theo thỏa thuận của Các Bên. Để đảm bảo tính minh bạch, bất kỳ Bên nào cũng có quyền chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn nếu Bên đó gửi cho Bên còn lại một thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt Hợp đồng trước 15 ngày tính đến ngày chính thức

chấm dứt; Bên đề nghị chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Điều này có trách nhiệm hoàn thành toàn bộ các nghĩa vụ của Bên mình theo quy định tại Hợp đồng này trước thời điểm chấm dứt Hợp đồng.

- e) Do sự kiện bất khả kháng theo quy định tại Điều 10 Hợp đồng này.
- f) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

## **ĐIỀU 12: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

- 12.1 Hợp đồng này được điều chỉnh và giải thích theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- 12.2 Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu phát sinh vướng mắc, tranh chấp, Các Bên sẽ cùng nhau trực tiếp bàn bạc, thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác xây dựng vì lợi ích chung. Hai Bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng. Trường hợp, Các Bên không giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa giải thì một trong Các Bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định pháp luật. Án phí sẽ do Bên thua kiện chịu.
- 12.3 Bên nào vi phạm Hợp đồng hoặc có lỗi gây ra thiệt hại cho Bên kia phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại và tổn thất trực tiếp hay gián tiếp mà Bên bị thiệt hại phải gánh chịu, bao gồm cả nghĩa vụ thanh toán mà Bên bị thiệt hại phải thực hiện đối với Bên thứ ba do hậu quả của việc vi phạm hay lỗi của Bên vi phạm gây ra trừ rường hợp Sự Kiện Bất Khả Kháng theo quy định tại Điều 10 của Hợp đồng này.
- 12.4 Mọi sửa đổi hoặc bổ sung Hợp đồng này đều phải lập thành văn bản và được tất cả các Bên, hay đại diện có thẩm quyền các Bên tham gia Hợp đồng này ký và đóng dấu.
- 12.5 Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản gốc, Bên A giữ 01 (một) bản và Bên B giữ 01 (một) bản với giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực từ ngày ký./.

**ĐẠI DIỆN BÊN A**

**ĐẠI DIỆN BÊN B**

**HOÀNG THỊ MAI HƯƠNG**  
**Giám Đốc Hợp Đồng & Sản Phẩm**